
2023년 한국수자원조사기술원

제2차 공직기강감사 결과

[행동강령 이행실태 점검]

2023. 11. 3.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 공직기강감사 실시개요	1
----------------------	---

II. 공직기강감사 결과	3
---------------------	---

III. 공직기강감사 결과 처리 및 처분요구	4
--------------------------------	---

붙임1 처분요구 명세

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 감사실시 개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 기술원에서는 행동강령의 실효성 제고 및 임직원들의 건전한 공직 풍토 조성을 위해 **공직기강 확립 활동을 강화**하도록 계획* 추진
 - * 2023년 한국수자원조사기술원 공직복무 관리계획
- (추진목적) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 이행실태 점검을 통하여 기강해이 및 공직비위 사례 발생을 사전에 차단하고 엄정한 공직기강 확립

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「2023년 한국수자원조사기술원 연간감사계획», 「2023년 한국수자원조사기술원 공직복무 관리계획», 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령*」 등
 - * 제36조(준수 여부 점검) 제1항 “행동강령책임관은 임직원의 강령 이행실태 및 준수 여부 등을 매년 1회 이상 정기적으로 점검하여야 한다.”

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
대상기간	• '23. 1. 1. ~ 6. 30.	· “비위행위 자진신고 기간” 운영
감사대상	• 한국수자원조사기술원 임직원 ¹⁾	
점검기간	• '23. 10. 23.(월) ~ 10. 27.(금), 5일	
점검내용	• 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 및 「대외활동지침」에 따른 의무 이행 실태	
감사반 구성	• 감사실 3명 ※ 감사반장: 감사실장	· 점검반 자체 사전교육 ('23. 10. 20.)

※ 임직원들의 미신고 대외활동 및 외부강의등 실태점검을 위해 외부기관에 외부강의등 실시현황 조사 협조문 발송(감사실-1608, 감사실-1612, 2023.10.06.)

1) (범위) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제3조에 따른 모든 임직원(비상임이사·비상임감사, 비정규직 직원 포함)

□ 중점점검 사항 등

- (관련규정) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」, 「대외활동지침」 등
- (중점사항) 대외활동 승인 및 외부강의등 신고의무

감사항목	중점사항
대외활동지침	• 「대외활동지침」 제3조 이행실태 점검 - 제3조 대외활동의 승인 및 참가 제3조(대외활동의 승인 및 참가) ① 근무시간 내·외 등 발생하는 모든 대외활동은 이 지침에 정한 바에 따라 별지 제1호 서식 또는 별지 제1호 서식에 의한 전자시스템에 관련근거 서류를 첨부하여 결재권자의 승인을 득하여야 한다. (중략) ② 제1항에 따라 승인 받은 대외활동에 참가하고자 하는 경우 사안 발생시마다 관련근거를 첨부하여 별지 제1호 서식 또는 별지 제1호 서식에 의한 전자시스템에 참가신청을 하여 근태신고를 하여야 한다. (이하 생략) ※ 보충근무: '24년도 공직기강 점검에서 검토 예정 제12조(보충근무) ① 직원은 대외활동으로 인한 근무결손이 발생할 경우에 시간외 근무로 보충하여야 한다. (중략) ③ 제1항의 보충근무를 함에 있어서는 근무결손시간이 발생한 당해연도에 보충근무를 완료하여야 한다. (이하 생략)
한국수자원조사 기술원 임직원 행동강령	• 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조 및 제26조 이행실태 점검 - 외부강의등의 사례금 수수 제한(신고서 제출 등), 초과사례금의 신고 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (중략) ⑧ 임직원은 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 원장의 결재를 받아야 한다.

- (비위행위 자진신고) 부패·부정청탁 및 금품등 수수, 미신고 대외활동 등
- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 (또는 개인) 포상 추천
 - ※ 「적극행정 운영규정」 제14조(적극행정 우수직원 선발), 제15조(포상내용)

Ⅱ. 감사결과

□ 대외활동 현황('23. 1. 1. ~ 6. 30.)

【'23년 대외활동 현황*】

(단위: 건)

구 분	총 계	승인(신고)			미승인	비 고
		계	준 수	미준수		
대외활동	119	118	118	0	1	'23. 1. 1. ~ 6. 30.

* 전자시스템(ERP, GW) 승인 내역 재구성(휴직자, 파견자, 자비부담교육자 제외)

□ 외부강의등 신고서 제출 등 현황

- (제출현황) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조제2항에 따른 외부강의등 신고서 제출현황

【'23년 “외부강의등 신고서” 제출 현황】

구 분	총 계	외부강의등 신고			미제출	비 고
		계	준 수	미준수		
횟수(건)	28	28	27	1	0	'23. 1. 1. ~ 6. 30.
인원(명)	16	16	15	1	0	

※ 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내(「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조제2항)

- (초과사례금) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조에 따른 외부강의등 초과사례금 수수 관련 상담 1건(1명)

- 외부강의등 사례금(60만원) 수수 외에 지급된 교통비(2만원)에 대하여 사례금에 포함되는지 여부에 대하여 문의(2023. 10. 30.)
- 기술원 「여비지급요령」 기준*을 초과한 금액으로 외부강의등 요청기관에서 정액으로 지급한 교통비는 사례금에 해당

* 운임기준(차량 실비): 기술원(경기도 고양시) ↔ 서울청사(서울특별시 서초구)

- 외부강의등 사례금 상한액을 초과하여 수수한 교통비 2만원(세전)에 대하여 반환 조치 완료(2023. 10. 31.)

□ 행동강령 이행실태 점검 결과

- 「대외활동지침」 제3조에 따라 근무시간 내외 등 발생하는 모든 대외활동은 실시 이전에 결재권자의 승인을 득하도록 하고 있으나 미승인 대외활동 사례 1건(1명) 확인

▶ 「대외활동지침」

제3조(대외활동의 승인 및 참가) ① 근무시간 내·외 등 발생하는 모든 대외활동은 이 지침에 정한 바에 따라 별지 제1호 서식 또는 별지 제1호 서식에 의한 전자시스템에 관련근거 서류를 첨부하여 결재권자의 승인을 득하여야 한다. (이하 생략)

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조제2항에서는 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 “외부강의등 신고서”를 제출하도록 하고 있으나 지연 제출된 사례 1건(1명) 확인

▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)

□ 기타 점검결과

- 소극행정, 직무권한 등을 행사한 부당 행위 등 사례 확인된 바 “없음”
- 비위행위 자진신고 및 적극행정 사례 확인된 바 “없음”

Ⅲ. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 지적사항 도출 → 관련자 확인서 징구 → 감사인 내부 검토 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보*
- * 「감사규정」 제24조에 따라 피감사인인 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능
- (적극행정 면책제도) 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조에 따라 위반내역에 대한 **적극행정 면책 검토**

□ 증거 서류 징구

- (확인서) “외부강의등 신고서” 지연제출 등 위반자 확인서 2건 징구
 - ※ 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성
- (질문서 등) 단순 위반 사항으로 문답서·질문서 등 미발부

□ 감사결과 검토회의

- (결과검토) 감사담당자 **내부회의**를 통한 **처분요구 내역 검토**
 - 기술원 「감사규정」 제23조제3항에 따라 “감사결과 처분요구” 내용 검토
 - 감사결과와 일관성 제고를 위해 위반자 기 처분내용* 검토
 - * “경고”는 2021년 10월 이후, “주의”는 2023년 조치내역 적용
- (결과확정) '23. 11. 3.(금) 감사결과 최종 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구 등) “제2차 공직기강감사(행동강령 이행실태 점검)” 결과에 따라 위반자를 조치하도록 한국수자원조사기술원장에게 요구
 - 신분상 조치 2명(주의 2건)

○ (행정사항) 처분요구 명세 및 감사결과 처분요구서 통보

- 관련자의 이의나 기타 제도개선 의견을 적극적으로 반영하기 위해 감사실에서
관련자 개별 위반내역을 별도 통지('23. 11. 3.)하고 「감사규정」 제24조에 따라
30일('23. 12. 4.)까지 이의제기 등이 없는 경우 처분 조치될 수 있도록 관련부서에
결과 통보

처분요구 명세

신분상 처분(2건)

No.	처분요구 내역							
1	부서명	◇◇◇◇실	직 급	책임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	• (대외활동 승인절차 위반) 미승인 대외활동 1건 - 대외활동 신청일자: 미신청, 대외활동 일자: 2023. 3. 27.						
2	부서명	△△△△실	직 급	전임행정원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	• (행동강령 신고의무 위반) 외부강의등 신고서 지연제출 1건 - 외부강의등 활동 일자: 2023. 6. 9., 외부강의등 신고 일자: 2023. 8. 28.						

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강감사(행동강령 이행실태 점검)

【위반내역】 대외활동 미승인

【관 련 자】 ◇◇◇◇◇실 ○○○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「대외활동지침」(개정 2021. 10. 14.)

- 제3조(대외활동의 승인 및 참가) ① 근무시간 내·외 등 발생하는 모든 대외 활동은 이 지침에 정한 바에 따라 별지 제1호 서식 또는 별지 제1호 서식에 의한 전자시스템에 관련근거 서류를 첨부하여 결재권자의 승인¹⁾을 득하여야 한다. (중략)
- ② ... 전자시스템에 참가신청을 하여 근태신고를 하여야 한다. 다만, 일회성 활동의 경우 대외활동 승인으로 대외활동 참가신청을 갈음한다. (이하 생략)

2. 점검결과 확인 사항

○ 미승인 대외활동 1건

- 대외활동 일자: 2023. 3. 27.(일회성)²⁾
- 근태사항: 근무시간 외 활동(서면 자문)

○ 기 처분이력 “없음”

1) 승인: 「위임전결요령」 <별표> 위임전결 사항에 따라 대외활동은 사전 승인을 의미

2) 외부강의등 신고서 제출로 확인된 사항(2023. 3. 27.)

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시
- 관련자의 대외활동은 외부강의등에 해당하지 아니하고 위반행위에 고의가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 없는 단순 실수로 확인됨에 따라 자율적으로 재발방지를 위한 노력 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「대외활동지침」에 따른 대외활동 사전 승인 의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강감사(행동강령 이행실태 점검)

【위반내역】 외부강의등 신고서 지연 제출

【관 련 자】 △△△△실 ○○○ 전임행정원

【처분사항】 (신분상) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」(개정 2022. 1. 14.)
 - 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부 강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)
 - 제32조(징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계 요령에 따른다. (이하 생략)
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(약칭: 청탁금지법)
 - 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」(약칭: 청탁금지법 시행령)
 - 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

○ 외부강의등 신고 의무 위반 1건

- 외부강의등 일자: 2023. 6. 9.
- 신고서 제출일자: 2023. 8. 28.

○ 기 처분이력

- 주의(제1차 공직기강 점검, '23. 4. 11.)
- 주의(제4차 행동강령 및 복무보안관리 점검, '23. 9. 26.)

3. 관련자 및 감사담당자 의견

○ 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시

○ 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 같은 법 시행령 제43조에서 해당 징계를 위하여 **위반행위 유형, 비위 정도, 과실의 경중** 등을 고려할 것을 요구하고 있으며 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단에 따라 처분요구 필요

○ 관련자의 위반행위는 고의가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 없고 단순 실수로 확인됨에 따라 **자율적으로 재발방지를 위한 노력** 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」에 따른 외부강의등 신고의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.